

ENERTOTAL S.A. E.S.P.

**CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-ETTC2026-00X
INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA MERCANTIL
DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE
25 de noviembre de 2037 al 31 de diciembre de 2041**

PLIEGO DE CONDICIONES

SANTIAGO DE CALI, MAYO DE 2026

CONVOCATORIA PÚBLICA CONVOCATORIA PÚBLICA
No. CP-ETTC2026-00X
INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS
DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE
25 de noviembre de 2037 al 31 de diciembre de 2041

1. CARACTERÍSTICAS DE LA INVITACIÓN

PRESENTACIÓN DEL COMPRADOR

ENERTOTAL S.A. E.S.P., es una sociedad colombiana por acciones con capital privado, sometida al régimen previsto en las Leyes 142 y 143 de 1994 para las empresas de servicio público domiciliarios, constituida como una "Empresa de Servicios Públicos" el 15 de Julio de 2005 con Escritura No. 2069 de la Notaria Cuarta de Cali, inscrita ante la Cámara de Comercio el 17 de agosto de 2005 bajo el No. 9136 del Libro IX, y Nit: 900.039.901-5,

NATURALEZA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA La presente invitación y los documentos que se produzcan en desarrollo de esta, no implican la realización de una oferta por parte de ella, ni crean la obligación de establecer una relación jurídica con quien la presente.

RÉGIMEN JURÍDICO Salvo en cuanto la Constitución Política o la Ley 142 de 1994 dispongan expresamente lo contrario, los actos y contratos de todas las empresas de servicios públicos, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, las Resoluciones CREG concordantes y vigentes y demás normas que en el futuro las modifiquen, aclaren o sustituyan. Por tanto, no se rigen por las normas que regulan el Estatuto General de Contratación Pública.

El objeto de la presente invitación está asociada a la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en su actividad de comercializado

2. OBJETO.

ENERTOTAL S.A. E.S.P., está interesado en recibir ofertas para el suministro de energía eléctrica, conforme a lo estipulado en el presente pliego de condiciones, para atender su mercado regulado durante el periodo comprendido entre el **25 de noviembre de 2037 al 31 de diciembre de 2041**

3. PLAZO DE CONSULTA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

Los interesados en presentar propuestas podrán solicitar por escrito a **ENERTOTAL S.A. E.S.P.** las solicitudes de aclaración de los pliegos de condiciones con el fin de precisar el contenido y alcance de los mencionados documentos hasta las **18:00 horas del día 21 del mes de mayo de 2026**, a los correos electrónicos egarzon@enertotalesp.com y sxachicanoy@enertotalesp.com.

Como resultado de las aclaraciones y del estudio de los cambios solicitados o por su propia iniciativa, **ENERTOTAL S.A. E.S.P.** podrá expedir las aclaraciones o modificaciones pertinentes a los pliegos, los cuales serán incluidos en la publicación que se realizará el **día 25 de mayo de 2026**.

4. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

En concordancia con los plazos establecidos en la resolución CREG 130 de 2019 y la resolución 101-033 de 2023, la presente convocatoria pública se realizará teniendo en cuenta las siguientes fechas:

Actividad	Fechas con festivos DEFINITIVAS
Fecha de publicación de los pliegos para consulta:	13 de mayo de 2026
Modificaciones de los pliegos condiciones para consulta - hasta	21 de mayo de 2026
Fecha límite de publicación de los pliegos definitivos:	25 de mayo de 2026
Fecha y hora límite para la entrega de los requisitos habilitantes y de las ofertas (no mayor, es decir puede ser menor):	8 de junio de 2026
Fecha de evaluación de ofertas en audiencia pública:	19 de junio de 2026
Fecha máxima para la formalización del contrato:	9 de julio de 2026
Solicitud de registro de los contratos ante el ASIC	14 de julio de 2026

5. MEDIO Y FORMA DE RECEPCION DE LA INFORMACION.

La recepción de ofertas y requisitos habilitantes se realizará a través del sistema centralizado de información de convocatorias públicas SICEP. La plataforma tecnológica SICEP MEM está concebida para la recepción, custodia y almacenamiento electrónico de información como ofertas,

requisitos habilitantes y oferta reserva de acuerdo con los lineamientos de privacidad establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019.

Toda la información relacionada con las solicitudes de aclaración y modificación de los pliegos de condiciones deberá ser dirigida a los correos electrónicos egarzon@enertotalesp.com y sxachicanoy@enertotalesp.com. El plazo máximo de solicitudes de aclaración es **el día 21 de mayo de 2026**.

Las ofertas deben entregarse a través del aplicativo SICEP a más tardar a las **15:00 horas del día 08 de junio de 2026**.

6. REQUISITOS HABILITANTES.

El ASIC es responsable de la recepción, registro y custodia de los requisitos habilitantes y las ofertas que se presenten a la convocatoria.

Los oferentes deben entregar al ASIC de manera separada la información que responde a los requisitos habilitantes y a la oferta.

A continuación, se relacionan aquellos requisitos que deben cumplir y los documentos requeridos para presentarán los oferentes que deseen participar en la presente convocatoria.

- Carta de presentación de la Oferta suscrita por el representante legal o su apoderado debidamente facultado, indicando que la misma es irrevocable y estará vigente hasta el **31 de julio de 2026**.
- Certificado de existencia y representación legal del Proponente, cuya fecha de expedición no mayor a treinta (30) días al cierre de la presentación de la oferta.
- R.U.T.
- Certificado de Registro en la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, para el caso de Generadores que aún no hayan entrado en operación.
- Certificación del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales –ASIC- indicando que está inscrito como agente del Mercado de Energía Mayorista; que al momento de la presentación de

la oferta se encuentra a paz y salvo por todas sus transacciones en la Bolsa de Energía incluyendo los pagos al STN y STR o que tenga acuerdo de pago de las obligaciones adeudadas; y que no está incurso en procesos de limitación de suministro.

La vigencia del certificado no puede ser mayor a 30 días al cierre de la presentación de la oferta.

- Datos básicos del contacto del proponente. (Nombre, cargo, teléfono de contacto, email de contacto).
- Garantía de seriedad de oferta.

DE LAS PERSONAS QUE NO CALIFICAN PARA PRESENTAR PROPUESTA No calificarán para presentar propuestas las Empresas que: 1. Se encuentren en proceso de liquidación, insolvencia o causal de disolución, de acuerdo con las normas que regulan la materia. 2. No se encuentren registradas ante el ASIC al momento de presentación de la propuesta. En la propuesta el Agente deberá manifestar expresamente que no se encuentra incurso en ninguna de las limitaciones antes señaladas. No obstante, dicha declaración no lo eximirá de las responsabilidades a que haya lugar en el evento de comprobarse la existencia de alguna limitación.

Dentro de los requisitos habilitantes establecidos, el único documento que no es subsanable corresponde a la no entrega de la Garantía de Seriedad.

7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

La oferta deberá estar acompañado de una garantía de seriedad a favor de particulares, que puede ser un aval bancario o una póliza de seriedad, otorgada por un banco o una compañía de seguros, legalmente establecidos y supervisados por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Adicional al alcance de la garantía de seriedad de la oferta, la misma deberá contener, como mínimo, los siguientes requisitos:

- a. La cuantía de la garantía corresponderá al **punto uno por ciento (0.1%)** del valor total estimado de la oferta presentada.

- b. Esta garantía debe mantenerse vigente por **cuarenta y cinco (45) días hábiles** contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las propuestas.

Mediante dicho aval o póliza el PROPONENTE garantizará:

- a. El sostenimiento de la propuesta sin modificaciones de ninguna clase durante su período de validez.
- b. Que el oferente, constituirá las garantías exigidas y ejecutará los demás actos que se requieran para el perfeccionamiento y la legalización del negocio jurídico que surge de la oferta presentada y la aceptación de la misma por parte de ENERTOTAL S.A. E.S.P.

ENERTOTAL S.A. E.S.P. podrá hacer efectiva la garantía de seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a las mismas y no cubiertos por el valor de la citada garantía cuando el proponente no cumpla con los literales a) y b) relacionados anteriormente.

La presentación de la garantía de seriedad de la oferta será un requisito habilitante que se revisará en el momento como tal, y en consecuencia la falta de presentación de la garantía de seriedad de la oferta es motivo de descalificación.

En todo caso, el (los) interesado(s) favorecido(s) con la adjudicación total o parcial de la energía solicitada, se compromete(n) a mantener vigente su oferta hasta la constitución de la garantía de cumplimiento.

8. DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS A SER ADJUDICADOS EN LA CONVOCATORIA

ENERTOTAL S.A. E.S.P., necesita contratar el suministro de energía eléctrica para atender la demanda regulada para el periodo comprendido desde las **00:00 horas del 25 de noviembre de 2037 al 31 de diciembre de 2041**

El despacho se realizará en la modalidad PAGUE LO CONTRATADO.

ENERTOTAL S.A. E.S.P., podrá contratar con uno o varios oferentes que presenten oferta para cada uno de los periodos horarios de demanda y mes, para el esquema de contratación definido. Los oferentes deberán definir la

cantidad horaria a suministrar dentro de cada periodo en forma horaria. La cantidad de energía solicitada debe tener un factor de carga plano correspondiente a una misma cantidad para todas las horas del mes ofertado según la energía solicitada en cada mes.

Se aceptan ofertas de energía que incluyan meses y años en cero, siempre y cuando las cantidades en el mes ofertado correspondan a un mismo valor para las 24 horas del día, y como máximo 60 MWh (Factor de carga plano).

Una vez adjudicada la oferta o las ofertas, el o los oferentes presentarán la Oferta Mercantil que será aceptada por ENERTOTAL S.A.E.S.P, mediante orden de compra. La o las ofertas mercantiles que resulten de este proceso serán aceptadas mediante Orden de compra y registradas ante el administrador del mercado XM Expertos en Mercados.

Si bien **ENERTOTAL S.A. E.S.P.** ha elaborado los presentes PLIEGOS con el mayor estudio y cuidado posible, hace énfasis en que la información de demanda suministrada corresponde a la mejor proyección de su mercado objetivo, la cual que puede variar de acuerdo con el comportamiento real que se presente, manteniendo eso sí los topes horarios a contratar.

9. RESUMEN DE LOS PRODUCTOS A SER ADJUDICADOS.

A continuación, se relaciona el resumen de los productos a ser adjudicados.

		PRODUCTO 1 TOTAL ENERGÍA PERIODO MWh	PRODUCTO 2 TOTAL ENERGÍA PERIODO MWh	PRODUCTO 3 TOTAL ENERGÍA PERIODO MWh	PRODUCTO 4 TOTAL ENERGÍA PERIODO MWh
TIPO DE CONTRATO		Pague lo contratado	Pague lo contratado	Pague lo contratado	Pague lo contratado
TIPO DE CARGA	Horas del día en las cuales se compromete cobertura de energía	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
VIGENCIA DEL CONTRATO	Fecha de inicio de las obligaciones Fecha de finalización de las obligaciones	25 de noviembre de 2037 31 de diciembre de 2038	1 de enero de 2039 31 de diciembre de 2039	1 de enero de 2040 31 de diciembre de 2040	1 de enero de 2041 31 de diciembre de 2041
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado para el cual el contrato provee cobertura	Regulado	Regulado	Regulado	Regulado
TAMAIÑO DEL CONTRATO	Cantidad de energía comprometida (MWh)	578,880	525,600	527,040	701,280
INDEXADOR	Índice de precios con el que se actualiza el precio del contrato	IPP Oferta interna provisional - \$ Abril 2026	IPP Oferta interna provisional - \$ Abril 2026	IPP Oferta interna provisional - \$ Abril 2026	IPP Oferta interna provisional - \$ Abril 2026

10. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS OFERTAS.

TIPO DE SUMINISTRO.

El suministro de energía eléctrica será en la modalidad PAGUE LO CONTRATADO cantidades definidas en el anexo no. 1 de los pliegos.

La oferta de precios deberá presentarse a pesos constantes de abril de 2026.

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas deben contener la información sobre cantidades y precios que permitan evaluar por periodos horarios las ofertas, y cantidades que correspondan a las exigencias en el presente pliego en el formato establecido en el anexo No. 2.

PRECIOS DE LA OFERTA.

El ó los precios de Oferta para cada periodo de demanda horaria y mes de oferta se indicarán en el formulario adjunto a este documento. Los precios deben darse en pesos constantes **de abril de 2026**.

La indexación mensual del o de los precios de la(s) oferta (s) adjudicada (s) se hará (n) con base en el Índice de Precios al Productor (Oferta Interna) provisional Total Nacional mensual reportado por la entidad pertinente para el mes de consumo.

Para la actualización de los precios se usará la formula siguiente:

$$P_{mes\ i} = P_{\text{abril 2026}} * (IPP_{mes\ i} / IPP_{\text{abril 2026}})$$

$P_{mes\ i}$ = Precio del mes a facturar

$P_{\text{abril 2026}}$ = Precio ofertado en pesos constantes de **abril/26**

$IPP_{mes\ i}$ = Índice de Precios al Productor Oferta Interna Provisional del mes i.

$IPP_{\text{abril 2026}}$ = Índice de Precios al Productor Oferta Interna Provisional de **abril 2026**.

Los precios de la Oferta deberán presentarse en el formulario, en precios monomios y con dos decimales.

El valor que se pagará por la energía demandada y suministrada en Kilovatios hora se calculará como el producto entre la energía demandada y el precio ofertado.

El valor efectivamente liquidado a pagar por **ENERTOTAL S.A. E.S.P.**, será el total de la energía de cada hora por el valor unitario calculado como P, según

el caso, que incluye todos los gastos asociados a la legalización de la oferta mercantil y su aceptación, tales como impuesto de timbre, costo de la garantía de pago, y demás cargos los cuales serán asumidos en su totalidad por el OFERENTE.

Los precios deben incluir todos los pagos, cargos, impuestos, estampillas, etc., que el Proponente deba realizar ante cualquier entidad gubernamental, o empresa pública, privada o mixta para entregar la energía en la frontera con el Sistema de Transmisión Nacional – STN.

FORMA DE PAGO.

ENERTOTAL S.A. E.S.P. pagará la factura el último día hábil del mes siguiente al mes de suministro.

IMPUESTOS.

Los precios ofrecidos incluirán los costos, impuestos y contribuciones vigentes. En el caso que durante la ejecución del negocio jurídico se presente una nueva carga será asumida de conformidad con la Ley Aplicable por cada una de las Partes, según corresponda.

CANTIDAD DEMANDADA POR CADA PRODUCTO.

La cantidad demanda del periodo contratado es de **2.332.800** MWh. según la tabla siguiente:

PRODUCTO 1: 25 Nov de 2037 / 31 Dic de 2038				PRODUCTO 2: 01 Ene de 2039 / 31 Dic de 2039			
Mes	No Días	MWh	Total Mes	Mes	No Días	MWh	Total Mes
nov-37	6	60	8,640	ene-39	31	60	44,640
dic-37	31	60	44,640	feb-39	28	60	40,320
ene-38	31	60	44,640	mar-39	31	60	44,640
feb-38	28	60	40,320	abr-39	30	60	43,200
mar-38	31	60	44,640	may-39	31	60	44,640
abr-38	30	60	43,200	jun-39	30	60	43,200
may-38	31	60	44,640	jul-39	31	60	44,640
jun-38	30	60	43,200	ago-39	31	60	44,640
jul-38	31	60	44,640	sep-39	30	60	43,200
ago-38	31	60	44,640	oct-39	31	60	44,640
sep-38	30	60	43,200	nov-39	30	60	43,200
oct-38	31	60	44,640	dic-39	31	60	44,640
nov-38	30	60	43,200				
dic-38	31	60	44,640				
TAMAÑO CONTRATO			578,880	TAMAÑO CONTRATO			525,600

PRODUCTO 3: 01 Ene de 2040 / 31 Dic de 2040				PRODUCTO 4: 01 Ene de 2041 / 31 Dic de 2041			
Mes	No Dias	MWh	Total Mes MWh/mes 2037	Mes	No Dias	MWh	Total Mes MWh/mes 2037
ene-40	31	60	44,640	ene-41	31	60	44,640
feb-40	29	60	41,760	feb-41	28	60	40,320
mar-40	31	60	44,640	mar-41	31	60	44,640
abr-40	30	60	43,200	abr-41	30	60	43,200
may-40	31	60	44,640	may-41	31	60	44,640
jun-40	30	60	43,200	jun-41	30	60	43,200
jul-40	31	60	44,640	jul-41	31	60	44,640
ago-40	31	60	44,640	ago-41	31	60	44,640
sep-40	30	60	43,200	sep-41	30	60	43,200
oct-40	31	60	44,640	oct-41	31	60	44,640
nov-40	30	60	43,200	nov-41	30	180	129,600
dic-40	31	60	44,640	dic-41	31	180	133,920
TAMAÑO CONTRATO			527,040	TAMAÑO CONTRATO			701,280

11. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN.

Las propuestas serán comparadas con base en el menor precio ofertado.

ENERTOTAL S.A. E.S.P procederá a seleccionar la oferta u ofertas más favorables, considerando para esto los posibles empates entre propuestas de conformidad con las resoluciones emitidas por la CREG sobre convocatorias para compras de energía y el precio o los precios de reserva del producto o de los productos. En este caso la asignación se realizará considerando los precios ponderados de las ofertas, comparado con los precios ponderados del precio de reserva por producto; la energía se asignará a prorrata de la cantidad de energía ofertada por cada participante hasta la máxima requerida por **ENERTOTAL S.A. E.S.P**, en el orden del precio ponderado de la oferta por debajo del precio ponderado de reserva

Para la energía requerida, **ENERTOTAL S.A. E.S.P** seleccionará la oferta, o la combinación de ofertas parciales, cuyo PRECIO DE EVALUACIÓN o resultante equivalente garantice la minimización del costo o riesgos del mercado para el usuario, para cada periodo horario y para cada uno de los meses requeridos.

Las ofertas presentadas que no cumplan con las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones no serán consideradas en el proceso de evaluación de ofertas.

En la evaluación de las ofertas se considerarán aquellas con cantidades de energía menores a las requeridas por **ENERTOTAL S.A. E.S.P**, hasta completar el máximo valor solicitado por **ENERTOTAL S.A. E.S.P**.

La evaluación de las propuestas y la selección del (los) proponentes (s) se efectuará el **23 de junio de 2026 a las 15:00 horas**. De conformidad con los precios obtenidos, se seleccionará el o los proponentes con quienes deberán celebrarse el o los negocios jurídicos de compra de energía, con arreglo a las adjudicaciones que se realicen.

COMO SE RESOLVERA LAS RECLAMACIONES.

Cuando los proponentes consideren que deben presentar reclamaciones y objeciones, estas se realizarán de forma oral por estos en la audiencia de la evaluación. En la audiencia referida se resolverán dichas reclamaciones y objeciones.

AUDIENCIA PÚBLICA.

De conformidad con lo señalado en la Resolución CREG 130 de 2019, ENERTOTAL invita a audiencia Pública que se llevará a cabo el **próximo 19 de junio de 2026 a las 15:00 Hr**, a la que podrán asistir los oferentes, sus apoderados y terceros interesados, la cual se realizará de forma virtual por lo que se informará a través de la plataforma el respectivo link.

12.SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN Y DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución CREG 130 de 2019, la convocatoria podrá ser suspendida, cancelada o desierta.

13. MODELO OFERTA MERCANTIL.

Se adjunta el modelo de oferta mercantil en anexo No 3 de los presente pliegos.

14. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Una vez se elija uno o algunos de los proponentes y al momento de suscribir perfeccionar el negocio jurídico, las partes constituirán una garantía de cumplimiento de las obligaciones a favor de la otra, un pagaré en blanco con carta de instrucciones dentro de los cuatro (4) días hábiles posteriores a la fecha de aceptación de la oferta mercantil. Anexo No.4.

15. OTRAS CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO.

Será responsabilidad del OFERENTE cumplir con todas las condiciones y requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para celebrar y ejecutar el negocio jurídico.

Los negocios jurídicos que surjan como resultado de la adjudicación de la presente convocatoria se registrarán, en lo especial, por lo establecido en la presente convocatoria, y en lo general, por las normas del derecho privado y las resoluciones vigentes expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG.

16. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LOS TÉRMINOS.

Hacen parte integrante del presente pliego, los siguientes anexos:

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| Anexo No. 1. | Cantidades y curva solicitada. |
| Anexo No. 2. | Formulario de precios y cantidades. |
| Anexo No. 3. | Modelo de Oferta Mercantil. |
| Anexo No 4: | garantía de Cumplimiento |

ANEXO No.1: CANTIDADES Y CURVA SOLICITADA

CURVA DE CARGA MWh - hasta 31 octubre de 2041

Hora	Hábil	Sábado	Domingo	Festivo
1	60	60	60	60
2	60	60	60	60
3	60	60	60	60
4	60	60	60	60
5	60	60	60	60
6	60	60	60	60
7	60	60	60	60
8	60	60	60	60
9	60	60	60	60
10	60	60	60	60
11	60	60	60	60
12	60	60	60	60
13	60	60	60	60
14	60	60	60	60
15	60	60	60	60
16	60	60	60	60
17	60	60	60	60
18	60	60	60	60
19	60	60	60	60
20	60	60	60	60
21	60	60	60	60
22	60	60	60	60
23	60	60	60	60
24	60	60	60	60
Total día	1,440	1,440	1,440	1,440

CURVA DE CARGA MWh - desde 01 noviembre de 2041 - al 31 de diciembre de 2041

Hora	Hábil	Sábado	Domingo	Festivo
1	180	180	180	180
2	180	180	180	180
3	180	180	180	180
4	180	180	180	180
5	180	180	180	180
6	180	180	180	180
7	180	180	180	180
8	180	180	180	180
9	180	180	180	180
10	180	180	180	180
11	180	180	180	180
12	180	180	180	180
13	180	180	180	180
14	180	180	180	180
15	180	180	180	180
16	180	180	180	180
17	180	180	180	180
18	180	180	180	180
19	180	180	180	180
20	180	180	180	180
21	180	180	180	180
22	180	180	180	180
23	180	180	180	180
24	180	180	180	180
Total día	4,320	4,320	4,320	4,320

PRODUCTO 1: 25 Nov de 2037 / 31 Dic de 2038

Mes	No Días	MWh	Total Mes
nov-37	6	60	8,640
dic-37	31	60	44,640
ene-38	31	60	44,640
feb-38	28	60	40,320
mar-38	31	60	44,640
abr-38	30	60	43,200
may-38	31	60	44,640
jun-38	30	60	43,200
jul-38	31	60	44,640
ago-38	31	60	44,640
sep-38	30	60	43,200
oct-38	31	60	44,640
nov-38	30	60	43,200
dic-38	31	60	44,640
TAMAÑO CONTRATO			578,880

PRODUCTO 2: 01 Ene de 2039 / 31 Dic de 2039

Mes	No Días	MWh	Total Mes
ene-39	31	60	44,640
feb-39	28	60	40,320
mar-39	31	60	44,640
abr-39	30	60	43,200
may-39	31	60	44,640
jun-39	30	60	43,200
jul-39	31	60	44,640
ago-39	31	60	44,640
sep-39	30	60	43,200
oct-39	31	60	44,640
nov-39	30	60	43,200
dic-39	31	60	44,640
TAMAÑO CONTRATO			525,600

PRODUCTO 3: 01 Ene de 2040 / 31 Dic de 2040

Mes	No Días	MWh	Total Mes MWh/mes
ene-40	31	60	44,640
feb-40	29	60	41,760
mar-40	31	60	44,640
abr-40	30	60	43,200
may-40	31	60	44,640
jun-40	30	60	43,200
jul-40	31	60	44,640
ago-40	31	60	44,640
sep-40	30	60	43,200
oct-40	31	60	44,640
nov-40	30	60	43,200
dic-40	31	60	44,640
TAMAÑO CONTRATO			527,040

PRODUCTO 4: 01 Ene de 2041 / 31 Dic de 2041

Mes	No Días	MWh	Total Mes MWh/mes
ene-41	31	60	44,640
feb-41	28	60	40,320
mar-41	31	60	44,640
abr-41	30	60	43,200
may-41	31	60	44,640
jun-41	30	60	43,200
jul-41	31	60	44,640
ago-41	31	60	44,640
sep-41	30	60	43,200
oct-41	31	60	44,640
nov-41	30	180	129,600
dic-41	31	180	133,920
TAMAÑO CONTRATO			701,280

ANEXO No.2

Formulario de Cantidades y Precios

ANEXO No.3 **Oferta Mercantil de suministro de energía**

ANEXO No.4 Garantía de Cumplimiento

Pagaré No. _____

_____, es una empresa de servicios públicos constituida mediante escritura pública número _____ de _____ de la Notaría _____ del círculo de _____ existente bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con N.I.T. No. _____, con domicilio principal en la ciudad de Cali, y representada para este acto por _____, en calidad de representante legal, quien tiene las facultades legales y autorizaciones suficientes para suscribir este documento, se obliga en nombre de la sociedad que representa a pagar indivisible, irrevocable e incondicionalmente a la orden de AGENTE A FAVOR. E.S.P. o a las personas que sean cesionarios, endosatarios o sucesores o a cualquier tenedor legítimo de este Pagaré:

1.1. La suma de _____ pesos de la República de Colombia (COP) _____, por concepto de capital ("(I) Valor de Capital");

1.2. La suma de pesos _____ de la República de Colombia (COP _____), por concepto de intereses moratorios causados y pendientes de pago ("(II) Valor de Intereses Moratorios"); y

1.3. La fecha de vencimiento de este Pagaré es _____ (la "(III) Fecha de Vencimiento").

_____ manifiesta que renuncia irrevocablemente a cualquier presentación, reconvención privada o judicial, protesto, presentación para el cobro, denuncia, reclamación, requerimiento para la constitución en mora y el aviso de rechazo y cualquier requerimiento o notificación adicional de cualquier naturaleza, asociado a las obligaciones que se consignan en este pagaré.

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente Pagaré, el día _____, del mes _____ de del año _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Representante Legal de _____

Señores

AGENTE A FAVOR, y/o sus cesionarios, endosatarios y sucesores

Referencia: Instrucciones para diligenciar el pagaré con espacios en blanco

No. XXXXXXXX

_____, es una empresa de servicios públicos constituida mediante escritura pública número _____ de _____, de la Notaría _____ del círculo de _____, existente bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con N.I.T. No. _____, con domicilio principal en la ciudad de _____, y representada para este acto por _____, quien tiene las facultades legales y autorizaciones suficientes para suscribir este documento, de conformidad con el artículo 622 del Código de Comercio colombiano, por medio de este documento autorizo de manera irrevocable y permanente a AGENTE A FAVOR., o a las personas que sean sus cesionarios, endosatarios o sucesores o a quien sea tenedor legítimo del Pagaré No. XXXXXXXXXXXX (El "Pagaré"), para llenar todos y cada uno de los espacios en blanco dejados en el Pagaré.

El Pagaré puede ser llenado, sin previo aviso o requerimiento alguno, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. Autorización para llenar el Pagaré:

xxxxxxxxxxxxxxxx, autoriza expresa e irrevocablemente a AGENTE A FAVOR, a llenar los espacios en blanco del Pagaré así:

(a) El espacio en blanco en el numeral 1.1 del Pagaré denominado (I) Valor de Capital, será igual al monto de las sumas adeudadas por _____ a AGENTE A FAVOR, en la Fecha de Vencimiento por concepto de capital.

(b) El espacio en blanco en el numeral 1.2 del Pagaré denominado (II) Valor de Intereses Moratorios, será igual a las sumas adeudadas por _____ a favor de AGENTE A FAVOR., por concepto de intereses moratorios causados sobre el (I) Valor de Capital pendiente de pago en la Fecha de Vencimiento y

hasta la fecha en que ocurra el pago total de las sumas adeudadas, serán determinados a medida que se vayan causando a la tasa máxima legal permitida por ley.

(c) El espacio en blanco en el numeral 1.3 del Pagaré denominado (III) Fecha de Vencimiento será el día en que este Pagaré sea diligenciado por AGENTE A FAVOR.

2. Aceptación:

_____, manifiesta que conoce y acepta, en su integridad, los términos del Pagaré que han otorgado en favor de AGENTE A FAVOR, para que éste sea llenado y cobrado.

3. Facultades

AGENTE A FAVOR, está plenamente facultado para llenar el Pagaré de acuerdo con estas instrucciones y en lo no previsto en ellas para actuar a su leal saber y entender en defensa de sus intereses.

4. Mérito Ejecutivo:

El Pagaré así llenado será exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo sin más requisitos.

Cordialmente,

XXXXXXXXXX

Representante Legal de _____